

해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률
일부개정법률안
검 토 보 고 서

안효대의원 대표발의

2016. 5.

농림축산식품해양수산위원회
전 문 위 원 석 영 환

- 목 차 -

I. 제안경위	1
II. 제안이유	1
III. 주요내용	2
IV. 검토의견	4
1. 개정안의 주요내용	4
2. 주요내용별 검토의견	5
1) 용어 재정의 및 신설(안 제2조)	5
2) 해양생태계서비스 관련 조항 신설(안 제4조제1항제7호)	9
3) 국가해양생태계종합조사 근거 마련(안 제10조)	11
4) 해양동물의 구조·치료, 학대금지 및 혼획방지 등 (안 제10조의2, 제18조제4항, 제18조의2, 제18조의3)	13
5) 보호대상해양생물 관련 제도 개선(안 제19조 및 제20조)	17
6) 유해교란해양생물 지정·관리제도 개선 (안 제23조, 제23조의2, 제24조의2)	21
7) 해양보호구역 관리에 관한 사항(안 제27조 및 제28조)	27
8) 해양생물 수출입시 사전협의(안 제42조)	30
9) 해양생태관광 활성화를 위한 관련 규정 신설 (안 제48조의2부터 제48조의4까지)	32
10) 해양생태계보전협력금 상향(안 제49조)	36
11) 보고 및 검사, 벌칙 조항 정비 (안 제60조의3, 제62조 및 제63조)	38

I. 제안경위

가. 제 안 자 : 안호대의원 등 10인

나. 제 안 일 : 2016. 1. 25.

다. 회 부 일 : 2015. 1. 26.

II. 제안이유

현재 개별적으로 추진되고 있는 각종 해양관련 조사를 통합하여 국가 해양생태계 종합조사의 추진근거를 마련하고, 해양생태계서비스 혜택의 지속적 이용·관리를 위한 국가의 책무를 규정하는 한편 해양동물 학대금지, 혼획방지 및 피해보상 규정을 신설하여 해양동물 복지에 대한 국내외적 정세를 반영하기 위함. 또한 보호대상해양생물 및 유해교란해양생물의 서식실태조사 근거를 마련하고 지정·관리 관련 제도를 개선함과 아울러 해양보호구역 관리 및 해양생태관광에 관한 사항들을 체계적으로 개편하려는 것임.

Ⅲ. 주요내용

- 가. 해양생태계교란생물, 유해해양생물 등 모호한 용어를 유해교란해양생물로 통일하고 해양생태관광, 해양생태마을 등 새롭게 추진하는 정책과 관련하여 필요한 용어를 정의함(안 제2조).
- 나. 해양생태계서비스의 혜택을 지속적으로 이용·관리하기 위해 필요한 대책 수립 등을 국가의 책무로 규정함(안 제4조).
- 다. 개별적으로 추진되던 각종 조사(해양생태계 기본조사, 연안습지 기초조사, 해양보호구역 조사·관찰 등)를 '15년부터 통합 실시 중이므로 법적 근거를 마련하고, 보호대상해양생물, 회유성해양동물 등 특별히 보호·관리가 필요한 해양생물의 서식실태 조사 근거를 마련함(안 제10조 및 제10조의2).
- 라. 해양동물에 대한 학대금지과 혼획방지 및 혼획에 따른 어업피해의 보상 근거를 마련함(안 제18조의2 및 제18조의3).
- 마. 해양수산부장관의 허가를 받고 예외적으로 보호대상해양생물을 포획·채취할 수 있는 기관에 '해양생물자원관'을 추가하고 허용용도는 관람용·전시용에서 교육용(살아있는 해양포유류를 포획하는 경우는 제외)으로 변경하며 해양동물 혼획 신고기간을 48시간 이내로 단축함(안 제20조).
- 바. 해양수산부장관은 유해교란해양생물 관리계획을 5년마다 수립하고, 해양생물로 인한 인적·물적 피해가 있거나 해양생태계 교란의

우려가 있을 경우 위해성 평가를 실시한 후 중앙행정기관의 장과 협의하여 유해교란해양생물을 지정·고시하도록 함(안 제23조의2 및 제24조의2 신설).

사. 해양생물의 수출·수입 시 허가관서의 장이 해양수산부장관과 사전에 협의하도록 함(안 제42조).

아. 해양생태관광 육성 지원, 해양생태마을 지정 및 해양생태관광 인증제도 등의 근거를 마련하고 해양생태계보전협력금 부과 상한액을 상향 조정함(안 제48조부터 제49조까지).

자. 보호대상해양생물의 구조, 치료, 포획 및 채취 관련 행위의 적법성 여부를 확인하기 위해 보고 및 검사 근거조항을 신설함(안 제60조의3).

IV. 검토의견

1. 개정안의 주요내용

개정안은 ① 용어 “유해교란해양생물” 재정의 및 “해양생태관광”, “해양생태마을” 등 필요한 용어 신설, ② 국가 등의 책무에 해양생태계서비스 관련 내용 포함, ③ 국가해양생태계종합조사의 추진 근거 마련, ④ 보호대상해양생물 관련 제도 개선, ⑤ 유해교란해양생물 지정·관리제도 개선, ⑥ 해양생물 수출입시 허가관서와의 사전협의 조항 신설, ⑧ 해양생태관광 지원, 인증기관 지정 및 지정취소 등의 근거 마련, ⑨ 해양생태계보전협력금 부과 상한액 상향 조정 등의 내용을 담고 있음.

2. 주요내용별 검토의견

1) 용어 재정의 및 신설(안 제2조)

(1) 개정안 요지

용어 “해양생태계교란생물” 및 “유해해양생물”을 통합하여 “유해교란해양생물”로 재정의하고(제12호), 용어 “해양생태관광”, “해양생태마을”의 정의 규정을 신설함(제16호 및 제17호).

(2) 조문대비표

현행	개정안
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. ~ 11. (생략) 12. “ <u>해양생태계교란생물</u> ”이라 함은 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 생물로서 <u>해양수산부령이 정하는</u> 종을 말한다. 가. (생략) <u><신설></u> 나. (생략) <u><신설></u>	제2조(정의) ----- -----. 1. ~ 11. (현행과 같음) 12. -- <u>유해교란해양생물</u> ----- ----- ----- <u>제24조의2에 따른</u> <u>위해성평가 결과 해양생태계에 미치는 영향이 큰 것으로 판단되어</u> <u>해양수산부장관이 지정·고시하는</u> ----- -----. 가. (현행과 같음) <u>나. 가목에 해당하지 아니하는 생물</u> <u>중 특정 지역에서 해양생태계의</u> <u>균형에 교란을 가져오거나 가져</u> <u>올 우려가 있는 해양생물</u> 다. (현행 나목과 같음) <u>라. 사람의 생명이나 재산에 피해를</u>

13. “유해해양생물”이라 함은 사람의 생명이나 재산에 피해를 주는 해 양생물로서 해양수산부령이 정하 는 종을 말한다. 14. · 15. (생 략) <u><신 설></u> <u><신 설></u>	<u>주는 해양생물</u> <u><삭 제></u> 14. · 15. (현행과 같음) 16. “해양생태관광”이라 함은 해양생 태계가 특히 우수하거나 해양경관 이 수려한 지역에서 해양자산의 보 전과 지속가능하고 효율적인 이용 을 통하여 해양환경의 중요성을 체 험할 수 있는 자연친화적인 관광을 말한다. 17. “해양생태마을”이라 함은 생태적 기능과 수려한 자연경관을 보유하 고 이를 지속가능하게 보전·이용할 수 있는 역량을 가진 마을로서 제4 8조의2에 따라 해양수산부장관 또 는 지방자치단체의 장이 지정한 마 을을 말한다.
--	---

(3) 검토의견

현행 「해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률」(이하 ‘해양생태계
법’이라 함)제2조제12호 및 제13호에서는 “해양생태계교란생물”과 “유
해해양생물”을 각각 정의하고 있음.

현행법에 따르면 “해양생태계교란생물”은 해양생태계의 균형에 교란
을 가져오거나 가져올 우려가 있는 해양생물을 말하는데 현재 해양수
산부령으로 정해진 종은 없고, “유해해양생물”은 사람의 생명이나 재

산에 피해를 주는 해양생물을 말하고 해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률 시행규칙 제5조 및 별표 4에서 다음과 같이 규정하고 있음.

유해해양생물(제5조 관련)

1. 노무라입깃해파리, 작은부레관해파리
2. 보름달물해파리, 코클로디니움, 차토넬라
3. 세망가시이끼벌레, 관막이끼벌레, 자주빛이끼벌레
4. 아프르불가사리, 별불가사리
5. 알렉산드rium, 디니파이시스, 슈도니프시아

해양수산부는 해양생태계의 교란을 야기하는 생물군이 사람의 생명이나 재산에 피해를 주는 등 직·간접적인 유해성을 포함하고 있는 경우가 많아 두 개념을 별도로 구분하기 어려운 측면이 있어 통합·관리가 필요하다는 입장임.¹⁾

한편, 환경부는 「생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률」에 “생태계교란 생물”을 정의하여 관리하고 있고, 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」에는 “유해야생동물”을 정의하여 별도로 관리하고 있음.

해양생물은 육상생물에 비해 교란과 유해를 명확히 구분하여 관찰하는 것이 어려운 측면이 있을 수 있으나, “교란”은 해양생태계의 균형에 교란을 가져오는 것을 의미하고, “유해”는 사람의 생명이나 재산

1) 해파리, 불가사리, 유독성플랑크톤의 경우 유해해양생물이면서 동시에 해양생태계교란생물에 속하고, 해양생태계교란생물 후보종으로 도출된 5종이 모두 유해성을 가지고 있지만 교란생물로만 단정 지을 수 없어 현재까지 법정지정이 보류된 상태임(※ 현재까지 법정 해양생태계교란생물 無), 자료: 해양수산부

에 피해를 주는 개념을 뜻해 개념상으로는 엄밀히 구분되고 있으며, 환경부는 육상생물 중 생태계교란 생물과 유해야생동물을 구분하여 관리하고 있음을 감안하여 개념 통합의 필요성 및 실익을 종합적으로 고려해야 할 것으로 보임.

이 외에 개정안은 해양생태관광 활성화를 위해 해양생태마을 지정·생태관광인증제 관련 규정(안 제48조의2, 제48조의3 및 제48조의4)을 신설하면서 이와 관련된 용어 “해양생태관광” 및 “해양생태마을”을 새롭게 정의하고 있음.

“해양생태관광”은 “해양생태계가 특히 우수하거나 해양경관이 수려한 지역에서 해양자산의 보전과 지속가능하고 효율적인 이용을 통하여 해양환경의 중요성을 체험할 수 있는 자연친화적인 관광”이라 정의하고 있고, “해양생태마을”은 “생태적 기능과 수려한 자연경관을 보유하고 이를 지속가능하게 보전·이용할 수 있는 역량을 가진 마을로서 해양수산부장관 또는 지방자치단체의 장이 지정한 마을”이라 정의하고 있는데, 「자연환경보전법」 제2조제17호²⁾ 및 제18호³⁾를 참고하여 정의한 것으로 개념 정의를 명확히 하고 있다고 보임.

2) 17. “생태마을”이라 함은 생태적 기능과 수려한 자연경관을 보유하고 이를 지속가능하게 보전·이용할 수 있는 역량을 가진 마을로서 환경부장관 또는 지방자치단체의 장이 제42조의 규정에 의하여 지정한 마을을 말한다.

3) 18. “생태관광”이란 생태계가 특히 우수하거나 자연경관이 수려한 지역에서 자연자산의 보전 및 현명한 이용을 통하여 환경의 중요성을 체험할 수 있는 자연친화적인 관광을 말한다.

2) 해양생태계서비스 관련 조항 신설(안 제4조제1항제7호)

(1) 개정안 요지

국가 또는 지방자치단체의 책무에 해양생태계서비스 회복 및 관리 등에 필요한 대책 수립을 추가함.

(2) 조문대비표

현행	개정안
제4조(국가 등의 책무) ① 국가 또는 지방자치단체는 해양생태계의 보전 및 관리를 위하여 다음의 조치를 강구하여야 한다. 1. ~ 6. (생략) <u><신설></u> ② ~ ④ (생략)	제4조(국가 등의 책무) ① ----- ----- ----- -----. 1. ~ 6. (현행과 같음) <u>7. 개발행위 등에 따른 해양생태계서비스 회복 및 관리를 위해 필요한 대책의 수립·시행</u> ② ~ ④ (현행과 같음)

(3) 검토의견

생태계서비스는 인간이 직·간접적으로 필요로 하며 만족하는 생산물과 서비스를 제공하는 생태계의 능력 또는 그 혜택을 의미하는 것으로, 해양생태계서비스는 해양이 인간 생활을 위해 제공하는 서비스라 할 수 있음.

전체 생태계서비스 가치 중 해양생태계서비스의 비중이 68%에 해당되는 등 해양생태계서비스의 비중 및 중요도를 고려할 때, 국가 또는 지방자치단체로 하여금 해양생태계서비스 회복 및 관리에 필요한 대책을 수립·시행하도록 하여 생태계 기반의 해양공간 통합관리 및 지속가능한 이용을 도모할 필요가 있다고 보임.

참고로, 환경부는 생태계서비스 개념을 법제화하고 국가생물다양성 전략계획에 반영하고 있으며 국립생태원에서 관련 업무를 추진하고 있음.

3) 국가해양생태계종합조사 근거 마련(안 제10조)

(1) 개정안 요지

해양생태계기본조사를 “국가해양생태계종합조사”로 변경하고, 10년 주기를 매년 실시로 전환함.

(2) 조문대비표

현행	개정안
제10조(해양생태계기본조사 등) ① 해양수산부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협조하여 10년마다 전국을 대상으로 해양생태계기본조사를 실시하여야 한다.	제10조(국가해양생태계종합조사 등) ① -----우리나라 관할 해역의 생물군집과 이를 둘러싼 유·무기적 환경의 현황과 변화를 파악하기 위하여 매년 국가해양생태계종합조사를 -----.
② 해양수산부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협조하여 제12조의 규정에 의한 해양생태도에서 1등급 권역으로 분류된 지역 및 해역과 해양생태계의 변화를 특별히 파악할 필요가 있다고 인정하는 지역 및 해역에 대하여 5년마다 해양생태계조사를 실시할 수 있다.	<삭 제>
③ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 조사의 내용 및 방법에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	③ 제1항의----- ----- -----.
④ (생략)	④ (현행과 같음)

(3) 검토의견

해양수산부는 급변하는 해양생태계의 변화 파악 및 신속한 대응을 위한 시계열 자료 확보를 위해 해양생태계기본조사, 연안습지기초조사, 해양보호구역 조사·관찰, 해양생물다양성조사 등 기존 4개의 개별조사⁴⁾를 통합한 국가해양생태계종합조사를 2015년도부터 추진하고 있음.

개정안은 이러한 국가해양생태계종합조사의 근거를 마련하기 위해 제10조 제1항 및 제2항의 해양생태계기본조사에 관한 규정을 국가해양생태계종합조사로 변경하는 것임.

국가해양생태계종합조사의 근거를 마련함으로써 해양생태계의 현황과 변화에 대한 체계적·종합적인 조사가 이루어질 것으로 기대되고, 10년 주기를 매년 실시하도록 함으로써 해양생태계의 현황과 변화를 신속히 진단·평가할 수 있는 시계열 자료를 확보할 수 있을 것으로 보임.

4)- 해양생태계기본조사: 「해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률」 제10조
- 연안습지기초조사: 「습지보전법」 제4조
- 해양보호구역 조사·관찰: 「해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률」 제29조
- 해양생물다양성 조사: 「해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률」 제39조

4) 해양동물의 구조·치료, 학대금지 및 혼획방지 등(안 제10조의2, 제18조제4항, 제18조의2, 제18조의3)

(1) 개정안 요지

보호대상해양생물, 회유성해양동물 등 보호가 필요한 해양생물의 서식실태 조사에 대한 근거를 마련하고(안 제10조의2), 해양동물 구조·치료기관의 지정 취소 사유에 비용을 거짓으로 청구한 경우 등을 추가하며(안 제18조제4항), 해양동물에 대한 학대금지(안 제18조의2), 혼획방지(안 제18조의3) 등의 근거 규정을 신설함.

(2) 조문대비표

현행	개정안
<신설>	제10조의2(해양생물 등의 서식 실태조사) ① 해양수산부장관은 보호대상해양생물, 회유성해양동물, 유해교란해양생물 등 특별히 보호하거나 관리할 필요가 있는 해양생물의 서식실태를 정밀하게 조사하여야 한다. ② 제1항에 따른 조사의 내용·방법 등 필요한 사항은 해양수산부령으로 정한다.
제18조(해양동물의 구조·치료) ① ~ ③ (생략)	제18조(해양동물의 구조·치료) ① ~ ③ (현행과 같음)
④ 해양수산부장관 또는 시·도지사는 해양동물전문구조·치료기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우	④ ----- ----- -----

에는 그 지정을 취소할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우에는 그 지정을 취소하여야 한다. 1. ~ 4. (생략) <u><신설></u> <u><신설></u> ⑤ 제2항 및 제3항의 규정에 의한 해양동물전문구조·치료기관의 지정절차 및 구조·치료비용의 지원에 관하여 필요한 사항은 해양수산부령으로 정한다. <u><신설></u> <u><신설></u>	-----취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 구조·치료업무의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있다. ----- -----. 1. ~ 4. (현행과 같음) 5. 해양동물의 구조·치료활동에 소요된 비용을 거둬서 청구한 경우 6. 기타 전문구조·치료기관으로서 지정 목적에 반하는 활동을 한 경우 ⑤ -----지정기준. -----. 제18조의2(해양동물의 학대금지) 누구든지 정당한 사유없이 다음 각 호에 해당하는 해양동물을 공연이나 전시의 목적 등으로 때리거나 고통을 유발하는 학대행위를 하여서는 아니 된다. 1. 해양포유동물 2. 보호대상해양생물 3. 수족관, 동물원 등에서 사육하는 해양동물 제18조의3(해양동물의 혼획방지 및 피해의 보상) ① 누구든지 해양동물이 조업 중 혼획(混獲)되지 않도록 노력하여야 하며, 혼획방지를 위한 국가와 지방자치단체의 시책에 적극 협조하여야 한다.
--	---

	② <u>국가 또는 지방자치단체는 혼획방지를 위해 필요한 기술을 개발하거나, 혼획에 따른 어구 등의 피해를 입은 자에게 예산의 범위에서 그 피해를 보상할 수 있다.</u>
--	---

(3) 검토의견

먼저 안 제10조의2는 보호대상해양생물(제2조제14호), 유해교란해양생물(안 제2조제12호), 회유성해양동물(제2조제9호) 등 해양생태계 법상 관리대상 해양생물의 서식실태 조사에 대한 근거를 마련하는 것으로, 법정 관리종의 서식지 분포, 생태 특성 및 주요 위협요인 등을 파악·분석하여 관리 생물종의 효과적인 보전 및 관리 대책 수립에 기여할 수 있을 것으로 보임.

다음으로, 안 제18조는 해양동물 전문구조·치료기관의 지정 취소 사유에 “비용을 거짓으로 청구한 경우”와 “지정 목적에 반하는 활동을 하는 경우”를 추가하는 것으로, 해양동물 전문구조·치료기관이 지정 목적에 부합하게 운영될 수 있도록 지정 취소 요건을 강화하는 것은 타당한 입법이라 보임.

또한, 현행법 제18조제4항에서는 각 호에 해당하는 경우 지정을 취소할 수 있다고 하면서 제1호에 해당하는 경우에만 지정을 취소하도록 하고 있는데, 개정안과 같이 지정 취소 이외에 업무 정지를 할 수 있도록 하면 위반행위의 죄질과 보호법의 등을 고려하여 사안에 따

라 적절한 제재 조치를 취할 수 있을 것으로 보임.

다음, 안 제18조의2와 안 제18조의3에서는 해양동물에 대한 학대행위 금지, 혼획방지 및 피해의 보상 등을 규정하여 해양생물 보호에 관한 건전한 사회풍토를 조성할 수 있을 것으로 보임.

다만, 안 제18조의2를 위반하여 해양동물에 학대행위를 한 자에 대해 ‘1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금(안 제63조제1호)’이 부여됨을 감안할 때 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」 등을 참고하여 학대행위를 구체적으로 명시할 필요가 있다고 보임.

「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」
제8조(야생동물의 학대금지) 누구든지 정당한 사유 없이 야생동물에게 다음 각 호의 학대행위를 하여서는 아니 된다.
1. 때리거나 산채로 태우는 등 다른 사람에게 혐오감을 주는 방법으로 죽이는 행위
2. 포획·감금하여 고통을 주거나 상처를 입히는 행위
3. 살아 있는 상태에서 혈액, 쓸개, 내장 또는 그 밖의 생체의 일부를 채취하거나 채취하는 장치 등을 설치하는 행위
4. 목을 매달거나 독극물을 사용하는 등 잔인한 방법으로 죽이는 행위

또한, 안 제18조의3에서는 혼획에 따른 어구 등의 피해를 입은 자에게 예산의 범위에서 피해를 보상할 수 있도록 하고 있는데, 피해보상 기준 및 절차 등을 하위법령에서 구체적으로 규정할 수 있도록 위임 규정을 마련할 필요가 있다고 보임.

5) 보호대상해양생물 관련 제도 개선(안 제19조 및 제20조)

(1) 개정안 요지

보호대상해양생물의 보전계획 수립주기를 “5년”으로 명시하고(안 제19조제1항), 보호대상해양생물의 포획·채취 등의 금지의 예외로 “해양생물자원관에서 연구용·교육용으로 사용하는 경우”를 추가하며 혼획된 해양동물의 신고기간을 “3월 이내”에서 “48시간 이내”로 변경함(안 제20조).

(2) 조문대비표

현행	개정안
제19조(보호대상해양생물의 보전계획) ① 해양수산부장관은 대통령령이 정하는 바에 따라 <u>보호대상해양생물의 보전대책</u> 을 마련하고, 이를 관계 중앙행정기관의 장 및 시·도지사와 협조하여 실시하거나 관계 중앙행정기관의 장 및 시·도지사에게 실시하도록 요청할 수 있다.	제19조(보호대상해양생물의 보전계획) ① ----- ----- <u>5년마다 보호대상 해양생물의</u> ----- ----- ----- ----- -----.
② ~ ⑤ (생략)	② ~ ⑤ (현행과 같음)
제20조(보호대상해양생물의 포획·채취 등 금지) ① 누구든지 보호대상해양생물을 포획·채취·이식·가공·유통·보관(가공·유통·보관의 경우에는 죽은 것을 포함한다)·훼손(이하 “포획·채취 등”이라 한다)하여서는 아니 되며, 포획하거나 훼손하기 위하여 폭발물·그	제20조(보호대상해양생물의 포획·채취 등 금지) ① ----- ----- ----- ----- ----- -----

물·함정어구를 설치하거나 유독물질·전류를 사용하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 해양수산부장관의 허가를 받은 경우에는 보호대상해양생물의 포획·채취등을 할 수 있다. 1. (생략) 2. 제43조의 규정에 의하여 설치된 해양생태계보전·이용시설에서 <u>관람용·전시용</u>으로 사용하고자 하는 경우 3. ~ 6. (생략) ② (생략) ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다. 1. (생략) 2. <u>조난 또는 부상당한 해양동물의 구조·치료가 시급하여</u> 포획하는 경우 3. 어업활동에 의하여 불가피하게 혼획(混獲)된 <u>경우로서</u> 해양수산부장관에게 <u>3월</u> 이내에 신고한 경우 4. ~ 6. (생략) ④ ~ ⑥ (생략)	----- ----- ----- ----- -----. 1. (현행과 같음) 2. 제40조에 따라 설치된 해양생물자원관이나 제43조에 따라----- ----- <u>교육용(살아있는 해양포유류를 포획하는 경우는 제외)</u>----- ----- 3. ~ 6. (현행과 같음) ② (현행과 같음) ③ ----- ----- -----. 1. (현행과 같음) 2. <u>부상 등으로 좌초(坐礁)되거나 어구 등에 의해 혼획(混獲)된</u>----- 3. ----- --<u>경우(제2호에 해당하는 경우는 제외한다)</u>-----<u>48시간</u>----- 4. ~ 6. (현행과 같음) ④ ~ ⑥ (현행과 같음)
--	--

(3) 검토의견

현행법 제19조제1항에서는 해양수산부장관으로 하여금 대통령령이

정하는 바에 따라 보호대상해양생물의 보전대책을 마련하도록 하고 있고, 동법 시행령에서는 보전대책에 포함되어야 하는 사항, 환경부장관과의 사전 협의 및 권고사항에 대한 사항을 규정하고 있음.

현재 법령에는 보전계획 수립시기가 명시되어 있지 않은데, 해양수산부는 단년도 사업 중심으로 계획을 수립·시행하고 있고 중장기계획은 부재한 실정임.

이에 개정안과 같이 수립시기를 5년으로 명확히 하여 보호종의 보전·관리를 체계적으로 도모할 필요가 있다고 보임.

다음, 현행법 제20조제1항에서는 보호대상해양생물의 포획·채취등을 원칙적으로 금지하면서 학술연구 등 해양수산부장관의 허가를 받은 경우에만 예외적으로 허용하고 있음.

개정안은 국립해양생물자원관이 출범('15. 4)함에 따라 동 기관을 명시하고, 예외조건을 '관람용·전시용'에서 '교육용'으로 변경하는 것으로, 해양생물자원의 수집·보존 및 연구 등을 전담하는 해양생물자원관의 고유업무 수행을 위해 동 기관을 추가할 필요가 있다고 보이고, 교육용으로 한정하여 보호종의 상업적인 포획·채취를 제한할 수 있을 것으로 보임.

또한, 어업활동에 의하여 불가피하게 혼획된 경우로서 해양수산부장관에게 “3월” 이내에 신고토록 하는 것을 “48시간” 이내 신고로 변

경함에 따라 어업활동으로 불가피하게 혼획된 개체의 생존율을 높일 수 있을 것으로 기대됨. 참고로 미국에서도 48시간 이내에 신고하는 경우 처벌을 면제해주고 있음.⁵⁾

5) 美 해양대기청(NOAA)은 해양포유류보호법 101(d)(4)의 ‘선한 사마리아인 조항(고의 또는 중대과실이 없는 한 형사상 책임을 감면해 주는 면책조항)’에서 48시간 이내에 신고하는 경우 처벌을 면제하고 있음.

6) 유해교란해양생물 지정·관리제도 개선(안 제23조, 제23조의2, 제24조의2)

(1) 개정안 요지

유해교란해양생물의 수입·반입을 학술연구 등의 특정한 경우로 한정하고, 수입·반입 시 생태계위해성심사를 받도록 하며(안 제23조), 유해교란해양생물 관리를 위한 기본계획을 5년마다 수립하도록 하고(안 제23조의2), 유해교란해양생물의 지정·고시를 위해 위해성 평가를 실시한 후 관계 중앙행정기관의 장과 협의하도록 함(안 제24조의2).

(2) 조문대비표

현행	개정안
제23조(해양생태계교란생물의 관리) ① 누구든지 해양생태계교란생물을 해양생태계에 유입시키거나 서식지 및 개체수를 증가시켜서는 아니 된다.	제23조(유해교란해양생물의 유입금지 등) ① -----유해교란해양생물을----- -----.
② 해양생태계교란생물을 수입 또는 반입하고자 하는 자는 해양수산부령이 정하는 바에 따라 해양수산부 장관의 허가를 받아야 한다. 다만, 해양생태계교란생물 중 「유전자변형 생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률」 제2조의 규정에 의한 유전자변형생물체는 그 법이 정하는 바에 따	② 유해교란해양생물을 다음 각 호에 따라----- ----- ----- -----유해교란해양생물----- ----- ----- -----

<신 설>

② 유해교란해양생물 관리계획에는

<신 설>	다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 유해교란해양생물 관리의 기본 목표 및 추진방향 2. 유해교란해양생물의 지정현황 및 지정계획 3. 유해교란해양생물의 분포현황 및 피해실태 4. 유해교란해양생물로 지정된 생물 등의 제거·방제 등 관리계획 5. 유해교란해양생물 관리에 필요한 조사·연구 추진계획 6. 그 밖에 유해교란해양생물 관리를 위하여 필요한 사항 ③ 해양수산부장관은 유해교란해양생물 관리계획을 수립할 때에는 관계 중앙행정기관의 장과 미리 협의하여야 하고, 수립된 유해교란해양생물 관리계획을 관계 중앙행정기관의 장 및 시·도지사에게 통보하여야 한다. ④ 해양수산부장관은 유해교란해양생물 관리계획의 수립 또는 변경을 위하여 관계 중앙행정기관의 장 및 시·도지사에게 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다. 제24조의2(유해교란해양생물의 지정·고시) ① 해양수산부장관은 해양생물로 인한 인적·물적 피해가 있거나 해양생태계 교란의 우려가 있을 경우 해양생물의 종류 및 교란·피해상황을 고려한 위해성평가를 실시한 후 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 유해교란해양생물로 지정·고시하여야
--------------------	---

	<u>한다.</u> ② <u>해양수산부장관은 제1항에 따른</u> <u>위해성평가를 위해 필요한 경우에는</u> <u>관계 중앙행정기관의 장 또는 지방</u> <u>자치단체 장에게 해양생물로 인한</u> <u>피해현황 등 관련 자료를 요청할 수</u> <u>있으며, 관계 중앙행정기관의 장 또</u> <u>는 지방자치단체의 장은 특별한 사</u> <u>유가 없으면 요청에 따라야 한다.</u> ③ <u>제1항에 따른 위해성평가의 기준</u> <u>및 방법, 유해교란해양생물의 지정</u> <u>절차, 위해성평가 전문기관의 선정</u> <u>및 운영, 그 밖에 필요한 사항은 해</u> <u>양수산부장관이 정하여 고시한다.</u>
--	---

(3) 검토의견

안 제23조는 유해교란해양생물의 유입금지를 위해 유해교란해양생물의 수입·반입을 학술연구 목적, 그 밖에 교육, 전시 등의 경우로 한정하고, 수입·반입 허가 시에 생태계위해성심사를 받도록 하는 것으로, 전문기관의 위해성심사를 거쳐 허가 여부를 결정함에 따라 유해교란 해양생물의 유입을 체계적으로 관리할 수 있을 것으로 보임.

다만, 안 제23조제2항은 각 호에 따라 수입·반입하고자 하는 경우에만 허가를 받도록 하고 그 밖의 경우에는 명확하게 규정하고 있지 않아 혼란이 발생할 소지가 있으므로, 원칙적으로 수입·반입을 금지하되 예외적으로 각 호의 경우에만 허가를 받도록 하는 것으로 명확하게

규정할 필요가 있음.

다음, 안 제23조의2는 유해교란해양생물 관리계획 수립 근거 및 계획에 포함될 내용을 규정한 것으로, 5년마다 관리방안을 점검하는 등 유해교란해양생물 관리를 위한 중장기적 종합체계를 구축할 것으로 기대됨.

안 제24조의2는 유해교란해양생물의 지정·고시에 관련된 규정으로, 해양생물로 인한 인적·물적 피해가 있거나 해양생태계 교란의 우려가 있을 경우 위해성평가를 실시한 후 중앙행정기관의 장과 협의하여 지정·고시하도록 하고 있고(제1항), 위해성평가의 기준 및 방법, 유해교란해양생물의 지정 절차, 위해성평가 전문기관의 선정 및 운영 등은 고시로 정하도록 하고 있음.(제3항)

개정안과 같이 위해성평가 등의 검증절차를 통해 위해성이 입증된 생물을 유해교란해양생물로 지정·고시함으로써 객관성을 확보할 수 있을 것으로 기대됨.

다만, 개정안은 위해성평가의 기준 및 방법, 유해교란해양생물의 지정 절차, 위해성평가 전문기관의 선정 및 운영 등에 관한 사항을 모두 고시로 정하도록 포괄위임하고 있는데, 동 사항들은 국민의 권리·의무에 영향을 줄 수 있는 사항들이므로 우선적으로 대통령령·부령 등 법규명령으로 필요사항을 정하도록 위임하고, 탄력적인 제·개정이 필요한 사항에 한해서 고시로 정하도록 하는 것이 바람직하다고 보임.

참고로, 「생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률」 제23조에서도 생태계교란 생물 지정·고시에 관한 규정을 두고 있는데, 위해성평가의 기준 및 방법, 생태계교란 생물의 지정 절차 등은 환경부령으로 정하도록 하고 있음⁶⁾.

6) 제23조(생태계교란 생물의 지정·고시) ① 환경부장관은 외래생물 등에 대하여 생태계 등에 미치는 위해성을 평가할 수 있다.

② 환경부장관은 제1항에 따른 위해성평가 결과에 따라 생태계 등에 미치는 위해가 큰 외래생물 등을 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 생태계교란 생물로 지정·고시하여야 한다.

③ 제1항에 따른 위해성평가의 기준 및 방법, 제2항에 따른 생태계교란 생물의 지정 절차, 그 밖에 필요한 사항은 환경부령으로 정한다.

7) 해양보호구역 관리에 관한 사항(안 제27조 및 제28조)

(1) 개정안 요지

해양보호구역에서의 행위제한을 받지 않아도 되는 예외 구역을 “해양경관보호구역에서 대통령령으로 정하는 시설물을 설치하는 경우”에서 “해양보호구역에서 대통령령으로 정하는 시설물을 설치하는 경우”로 확대하고(안 제27조제2항제8호), 해양보호구역관리기본계획의 수립 주기를 5년으로 명시함(안 제28조)

(2) 조문대비표

현행	개정안
제27조(해양보호구역에서의 행위제한 등) ① (생략)	제27조(해양보호구역에서의 행위제한 등) ① (현행과 같음)
② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	② ----- ----- -----.
1. ~ 7. (생략)	1. ~ 7. (현행과 같음)
8. 제25조제2항제3호의 규정에 의한 <u>해양경관보호구역에</u> 생태체험시설 등 대통령령이 정하는 시설물을 설치하는 경우	8. 제25조제1항의 규정에 의한 <u>해양보호구역에</u> ----- ----- -----
③ ~ ⑤ (생략)	③ ~ ⑤ (현행과 같음)
제28조(해양보호구역의 관리기본계획) 해양수산부장관은 해양보호구역에 대하여 관계 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장과 협의하여 다음	제28조(해양보호구역의 관리기본계획) ----- ----- -----

사항이 포함된 해양보호구역관리기 본계획을 수립·시행하여야 한다. 1. ~ 4. (생 략)	----- -----5년마다 수립----- 1. ~ 4. (현행과 같음)
---	--

(3) 검토의견

현행법 제25조제1항에서는 해양의 지형·지질·생태가 특이하여 학술적 연구 또는 보전이 필요한 지역 등 해양생태계 및 해양경관 등을 특별히 보전할 필요가 있는 구역을 “해양보호구역”으로 지정할 수 있다고 하고, 같은 조 제2항에서는 제1항에 따라 지정된 해양보호구역을 해양생물보호구역, 해양생태계보호구역, 해양경관보호구역으로 구분할 수 있다고 규정하고 있음.

제25조(해양보호구역의 지정·관리) ② 제1항의 규정에 의한 해양보호구역은 해양생태계의 특성에 따라 다음과 같이 세부구역으로 구분하여 지정·관리할 수 있다.
1. 해양생물보호구역 : 보호대상해양생물의 보호를 위하여 필요한 구역
2. 해양생태계보호구역 : 해양생태계가 특히 우수하거나 해양생물다양성이 풍부한 구역 또는 취약한 생태계로서 훼손되는 경우 복원하기 어려운 구역
3. 해양경관보호구역 : 바닷가 또는 바다 속의 지형·지질 및 생물상(生物相) 등이 해양생태계와 잘 어우러져 해양경관적 가치가 탁월한 구역

현행법 제27조에서는 해양보호구역에서 건축물 그 밖에 공작물의 신축·증축행위 등의 행위를 원칙적으로 제한하되, 군사목적상 필요한 경우, 해양경관보호구역에 생태체험시설 등 대통령령이 정하는 시설물을 설치하는 경우 등 행위제한의 예외 사항을 함께 규정하고 있음.

개정안은 행위제한의 예외 사항 중 “생태체험시설 등 대통령령이 정하는 시설물을 설치하는 경우”의 허용 범위를 “해양경관보호구역”에서 해양생물보호구역, 해양생태계보호구역 등이 모두 포함된 “해양보호구역” 전체로 확대하려는 것으로,

해양보호구역에 해양생태 학습장·체험장·전시관 등의 시설물을 설치·운영할 수 있도록 함으로써 지역 주민들의 자율적인 관리를 촉진하고 해양보호구역의 교육·홍보를 통해 해양보호구역 관리 및 보전에 도움이 될 것으로 보임.

참고로, 현재 해양보호구역은 24개소(「해양생태계법」상 해양생태계보호구역 11개소, 「습지보전법」상 습지보호지역 13개소)가 지정·운영 중에 있는데, 습지보호지역에만 생태체험시설이 설치·운영되고 있음.

또한, 현재 해양보호구역 관리기본계획의 수립 주기가 명시되어 있지 않아 내부지침에 따라 5년마다 계획을 수립하고 있는데, 계획의 수립 주기를 법률에 명시하여 계획의 실효성을 제고해야 할 것으로 보임.

8) 해양생물 수출입시 사전협의(안 제42조)

(1) 개정안 요지

보호대상해양생물 등 포획·채취를 금지하는 해양생물의 수출입 시 허가관서(환경부, 문화재청 등)의 장이 해양수산부장관과 사전에 협의하도록 근거를 마련함.

(2) 조문대비표

현행	개정안
제42조(해양생물의 수출·수입 등의 제한) ① ~ ③ (생략) <u><신설></u>	제42조(해양생물의 수출·수입 등의 제한) ① ~ ③ (현행과 같음) <u>④ 문화재청장 또는 환경부장관이 제1항 단서에 따라 허가 또는 승인을 하는 경우 해양수산부장관과 미리 협의하여야 한다.</u>

(3) 검토의견

현행법 제42조제1항본문에서는 해양생태계의 훼손방지 및 해양생물다양성의 보전을 위하여 포획이 금지되거나 제한된 해양동물(가공품을 포함한다)을 외국으로부터 수입 또는 반입하는 경우 등에는 해양수산부장관의 허가를 받도록 하고 있고,

같은 항 단서에서는 「문화재보호법」 제39조7)와 「야생생물 보호

7) 제39조(수출 등의 금지) ① 국보, 보물, 천연기념물 또는 중요민속문화재는 국외로 수출하거나 반출할 수 없다. 다만, 문화재의 국외 전시 등 국제적 문화교류를 목적으로 반출하되, 그 반출한 날부터 2년 이내에 다시 반입할 것을 조건

및 관리에 관한 법률」 제21조⁸⁾ 및 「생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률」 제11조⁹⁾에 따라 허가를 받거나 승인을 얻은 경우에는 해양수산부장관의 허가를 받은 것으로 본다는 의제 규정을 두고 있음.

이에 따라 문화재청장 또는 환경부장관이 허가 또는 승인을 하는 경우에도 포획·채취 금지하는 해양동물 및 보호대상해양생물이 수입·반입될 수 있는데, 해양수산부장관과 관계부처 간 업무협력에 대한 규정이 없어 해양생물을 총괄 관리하는데 어려움이 있는 실정임.

개정안과 같이 문화재청장 또는 환경부장관이 제1항 단서에 따라 허가 또는 승인을 하는 경우 해양수산부장관과 미리 협의하도록 하는 규정을 두어 해양수산부에서 해양생물종에 대한 총괄 관리를 강화할 필요가 있다고 보임.

으로 문화재청장의 허가를 받으면 그러하지 아니하다.

8) 제21조(야생생물의 포획·채취 허가 취소 등) ① 멸종위기 야생생물에 해당하지 아니하는 야생생물 중 환경부령으로 정하는 종(가공품을 포함한다. 이하 같다)을 수출·수입·반출 또는 반입하려는 자는 다음 각 호의 구분에 따른 허가기준에 따라 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다.

9) 제11조(생물자원의 국외반출) ① 환경부장관은 생물다양성의 보전을 위하여 보호할 가치가 높은 생물자원으로서 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 생물자원을 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 국외반출승인대상 생물자원으로 지정·고시할 수 있다.

② 누구든지 제1항에 따라 지정·고시된 생물자원(이하 "반출승인대상 생물자원"이라 한다)을 국외로 반출하려면 환경부령으로 정하는 바에 따라 환경부장관의 승인을 받아야 한다. 다만, 「농수산생명자원의 보존·관리 및 이용에 관한 법률」 제18조제1항에 따른 국외반출승인을 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 환경부장관은 반출승인대상 생물자원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 국외반출을 승인하지 아니할 수 있다.

9) 해양생태관광 활성화를 위한 관련 규정 신설(안 제48조의2부터 제48조의4까지)

(1) 개정안 요지

해양수산부장관 또는 지방자치단체의 장으로 하여금 해양생태마을을 지정할 수 있도록 하고, 해양생태관광 육성을 위해 생태관광인증제도를 시행할 수 있도록 하며, 해양생태관광 인증기관의 지정 및 지정취소에 대한 근거 규정을 마련함.

(2) 조문대비표

현행	개정안
제48조(해양생태관광의 육성) ① 해양수산부장관은 <u>생태적으로 건전하고 환경친화적인 관광(이하 “해양생태관광”이라 한다)을</u> 육성하기 위하여 문화체육관광부장관과 협의하여 지방자치단체, 관광사업자 및 해양생태계의 보전 및 관리를 위한 민간단체에 대하여 지원할 수 있다.	제48조(해양생태관광의 육성) ① ----- ----- <u>해양생태관광을</u> ----- ----- ----- ----- ----- -----.
② (생략)	② (현행과 같음)
<신설>	제48조의2(해양생태마을의 지정 등) ① <u>해양수산부장관 또는 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 마을을 해양생태마을로 지정할 수 있다.</u> 1. <u>해양보호구역 인접 지역</u> 2. <u>갯벌복원지 인접 지역으로서 생태적 기능과 수려한 자연경관을 보유</u>

<신 설>	<u>하고 있는 마을</u> ② <u>해양수산부장관 또는 지방자치단체의 장은 제1항의 규정에 의하여 해양생태마을을 지정한 때에는 공공시설 등 당해 지역주민을 위한 편의시설의 설치 및 주민소득증대 방안을 우선적으로 강구·시행해야 한다.</u> ③ <u>해양수산부장관 또는 지방자치단체의 장은 제1항에 따라 지정된 해양생태마을이 천재·지변 그 밖의 사유로 인하여 생태적 기능과 수려한 자연경관 등이 크게 훼손된 경우에는 해양생태마을의 지정을 해제할 수 있다.</u> ④ <u>해양생태마을의 지정기준·지정절차 및 해제 등에 관하여 필요한 사항은 해양수산부령으로 정한다.</u> ⑤ <u>해양수산부장관 또는 지방자치단체의 장은 제3항에 따라 지정을 해제하려면 청문을 하여야 한다.</u> <u>제48조의3(해양생태관광의 인증) ① 해양수산부장관은 해양생태관광을 육성하기 위하여 문화체육부장관과 협의하여 관광상품, 탐방프로그램 및 관광객 이용시설에 대하여 생태관광 인증제도를 시행할 수 있다.</u> ② <u>해양수산부장관은 제1항에 따른 해양생태관광의 인증을 위하여 문화체육부장관과 협의하여 인증기관을 지정할 수 있다.</u> ③ <u>생태관광의 인증을 받으려는 자는 제2항에 따른 인증기관에 인증을 신청하여야 한다.</u>
--------------------	---

<신 설>	④ <u>해양수산부장관과 문화체육부장관은 다음 각 호의 사항을 포함하여 해양생태관광의 인증 기준을 공동으로 정하여 고시한다.</u> 1. <u>인증 기준 및 절차</u> 2. <u>표시 활용 방법</u> 3. <u>인증유효기간</u> 4. <u>수수료</u> ⑤ <u>제1항에 따른 해양생태관광의 인증을 받지 아니한 관광상품, 탐방프로그램 및 관광객 이용시설에는 생태관광인증의 표시를 하거나 이와 유사한 표시를 하여서는 아니 된다.</u> ⑥ <u>해양수산부장관은 해양생태관광을 촉진하기 위하여 제1항에 따른 인증을 받은 자에게 필요한 지원을 할 수 있다.</u> ⑦ <u>제2항과 제3항에 따른 인증기관의 지정 기준·절차 및 인증 신청 절차 등에 필요한 사항은 해양수산부령으로 정한다.</u> <u>제48조의4(해양생태관광 인증기관 지정의 취소) 해양수산부장관은 제48조의3제2항에 따라 지정을 받은 인증기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 인증기관의 지정을 취소하여야 한다.</u> 1. <u>거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우</u> 2. <u>제48조의3제4항에 따른 인증기준을 위반하여 인증을 한 경우</u> 3. <u>제48조의3제7항에 따른 지정기준에 적합하지 아니하게 된 경우</u>
--------------------	---

(3) 검토의견

개정안은 해양생태관광 활성화를 위해 해양생태마을 지정, 해양생태관광 인증제도 도입 및 지정취소에 관한 근거를 신설하는 것으로, 해양생태를 잘 보전하고 있거나 해양경관이 수려한 마을을 해양생태마을로 지정하여 해양생태 및 해양경관의 보전을 도모할 수 있을 것으로 보임.

「자연환경보전법」에서도 환경적으로 보전가치가 있고 생태계 보호의 중요성을 체험·교육할 수 있는 지역을 지정할 수 있도록 하여 생태관광을 육성하고 있음¹⁰⁾.

또한, 인증제도를 도입하여 해양생태관광상품, 탐방프로그램 등의 질적 향상을 도모하고, 인증을 받은 후에도 인증기준을 위반하거나 지정기준에 적합하지 않을 경우 지정을 취소함으로써 공신력을 제고할 수 있을 것으로 보임.

다만, 안 제48조의2제5항에서 해양생태마을을 지정 해제하는 경우 청문을 실시하도록 하고 있는데, 해양생태계법 제59조에서 청문에 관한 규정을 별도로 두고 있으므로¹¹⁾ 동 조문에 지정 해제하는 경우를 추가하는 것이 법체계에 보다 부합할 것으로 보임.

10) 제41조(생태관광의 육성) ① 환경부장관은 생태관광을 육성하기 위하여 문화체육관광부장관과 협의하여 환경적으로 보전가치가 있고 생태계 보호의 중요성을 체험·교육할 수 있는 지역을 지정할 수 있다

11) 제59조(청문) 해양수산부장관 또는 시·도지사는 제17조제3항, 제18조제4항, 제21조제1항 및 제42조제3항의 규정에 의하여 지정 또는 허가를 취소하고자 하는 경우에는 청문을 실시하여야 한다.

10) 해양생태계보전협력금 상향 (안 제49조)

(1) 개정안 요지

해양생태계보전협력금 부과 상한액을 현행 20억원에서 50억원으로 상향함.

(2) 조문대비표

현행	개정안
제49조(해양생태계보전협력금) ①·② (생략)	제49조(해양생태계보전협력금) ①·② (현행과 같음)
③제1항의 규정에 의한 해양생태계보 전협력금은 <u>20억원의</u> 범위안에서 생 태계의 훼손면적에 단위면적당 부과 금액과 지역계수를 곱하여 산정·부과 한다. 다만, 국방목적의 사업 중 대 통령령이 정하는 사업에 대하여는 해양생태계보전협력금을 감면할 수 있다.	③ ----- ----- <u>50억원의</u> ----- ----- ----- ---. ----- ----- ----- -----.
④ ~ ⑧ (생략)	④ ~ ⑧ (현행과 같음)

(3) 검토의견

해양생태계보전협력금은 훼손된 해양생태계의 복원을 위한 재원 마련을 위해 해양생태계에 미치는 영향이 현저하거나 해양생물다양성의 감소를 초래하는 개발사업을 하는 자에 대하여 부과·징수하는 부담금으로, 해양생태계와 생물종의 보전 및 복원 사업, 서식지의 보

전기관의 지원 등에 사용하고 있음. (p.43 참고자료 참조)

해양생태계는 육상에 비해 개발 규모와 훼손에 대한 복구비용이 상대적으로 크고 복구에 장기간이 소요되나¹²⁾, 부과 상한액이 육상(50억원)의 50% 수준에 불과한 실정임.

이에 개정안과 같이 해양생태계보전협력금의 상한액을 현행 20억원에서 50억원의 범위로 상향 조정하여 훼손 규모에 따라 해양생태계보전협력금을 차등 부과하도록 하고, 해양생태계 훼손을 최소화하도록 유도하기 위해 도입된 제도의 취지를 살릴 필요가 있다고 보임.

참고로, 생태계 훼손을 최소화하기 위해 도입된 「자연환경보전법」상 생태계보전협력금의 상한액이 10억원에서 50억원으로 상향되었음.('13. 3)

12) 씨프린스호 유류오염사고('95, 원유 4156톤, 병커C 등 연료유 879톤 유출, 피해면적 3,826ha) 복구비용: 배상청구액 기준 933억원(방제비 198억원, 어장피해 등 735억원)

11) 보고 및 검사, 벌칙 조항 정비 (안 제60조의3, 제62조 및 제63조)

(1) 개정안 요지

보호대상해양생물의 구조·치료 및 포획·채취 관련 행위 등의 적법성 여부를 확인하기 위해 보고 및 검사 규정을 신설하고, 각 조문 개정에 따른 벌칙 규정을 정비함.

(2) 조문대비표

현행	개정안
<신설>	<u>제60조의3(보고 및 검사 등) ① 해양수산부장관 및 시·도지사는 감독에 필요하다고 인정되는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(시·도지사는 제6호에 해당하는 자에 한정한다)에게 보고를 명하거나 자료를 제출하게 할 수 있으며, 관계 공무원으로 하여금 보호대상해양생물에 관한 업무를 검사하거나 관계인에게 질문하게 할 수 있다.</u> <u>1. 서식지외보전기관의 운영자</u> <u>2. 제18조에 따른 해양동물전문구조·치료기관의 운영자</u> <u>3. 제20조제1항 단서에 따라 보호대상해양생물의 포획·채취등의 허가를 받은 자</u> <u>4. 제42조에 따라 해양생물을 수출·수입한 자</u>

	5. 제43조제1항에 따른 해양생태계보전·이용시설의 운영자 6. 이 법을 위반하여 보호대상해양생물의 포획·채취등의 행위를 한 자 ② 해양수산부장관이나 시·도지사는 제20조제1항 단서에 따라 보호대상해양생물의 포획·채취등의 허가를 받은 자가 불법적 포획·채취를 하였는지 등을 확인하기 위하여 소속 공무원으로 하여금 포획·채취등을 한 보호대상해양생물과 허가증의 소지 여부 등을 검사하게 할 수 있다. ③ 해양수산부장관이나 시·도지사는 제21조 및 제42조에 따라 허가취소, 반송, 몰수 등 필요한 조치를 하기 위하여 소속 공무원으로 하여금 보호대상해양생물 및 그 가공품이 있는 장소에 출입하여 그 생물(혈액·모근 채취 등을 포함한다), 관계 서류 또는 그 밖에 필요한 물건을 검사하게 할 수 있다. ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 출입·검사를 하는 공무원은 그 권한을 나타내는 증표를 지니고 이를 관계인에게 보여주어야 한다. ⑤ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 검사하려면 해당 사업자에게 검사 7일 전까지 검사 일시, 검사 이유 및 검사 내용 등에 대한 검사계획을 알려야 한다. 다만, 긴급히 처리할 필요가 있거나 미리 알릴 경우 그 목적을 달성할 수 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
--	---

제62조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. 1. (생략) 2. 제23조제1항의 규정을 위반하여 <u>해양생태계교란생물을</u> 해양생태계에 유입시키거나 서식지 및 개체수를 증가시킨 자 3. 제23조제2항의 규정을 위반하여 허가받지 아니하고 <u>해양생태계교란생물을</u> 수입 또는 반입한 자 4. ~ 8. (생략) 제63조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. 1. 거짓 그 밖의 부정한 방법으로 제20조제1항 단서의 규정에 의한 포획·채취등의 허가를 받은 자 <신설> 2. ~ 6. (생략)	제62조(벌칙) ----- ----- -----. 1. (현행과 같음) 2. ----- <u>유해교란해양생물을</u>----- ----- 3. ----- -----<u>유해교란해양생물을</u>----- 4. ~ 8. (현행과 같음) 제63조(벌칙) ----- ----- -----. 1. 제18조의2를 위반하여 해양동물에게 학대행위를 한-- 1의2. 거짓 그 밖의 부정한 방법으로 제20조제1항 단서의 규정에 의한 포획·채취등의 허가를 받은 자 2. ~ 6. (현행과 같음)
--	--

(3) 검토의견

개정안은 보호대상해양생물이 적법하게 치료·관리되고 있는지 여부 및 불법 포획·채취등과 같은 불법행위에 대한 확인을 위해 보고 및 검사에 관한 규정을 신설하는 것으로, 보호대상해양생물과 관련한 불법행위를 예방하고 이의 취급기관에 대한 관리·감독을 강화한다는

점에서 필요하다고 보임.

다만, 안 제60조의3제3항에서는 제21조 및 제42조에 따라 허가취소, 반송, 몰수 등 필요한 조치를 한다고 하고 있는데, 제21조 및 제42조는 허가취소에 관한 사항으로¹³⁾ 반송이나 몰수에 관해서는 규정하고 있지 않으므로 내용에 맞추어 자구를 조정할 필요가 있음.

다음, 벌칙 규정을 살펴보면, 제18조의2를 위반하여 해양동물에게 학대행위를 한 자에 대하여 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있는데, 해양동물에 대한 학대행위 예방을 위해 필요한 사항이라 보이고, 「야생동물 보호 및 관리에 관한 법률」에서도 야생동물에게 학대행위를 한 자에 대해 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있음을 고려할 때 범정형도 적절하다고 보임.

다만, 안 제48조의3제5항에서 해양생태관광의 인증을 받지 아니한 관광상품 등에 생태관광인증의 표시를 하거나 이와 유사한 표시를 하여서는 아니된다고 하고 있는데, 인증제도의 공신력 제고를 위해 동 사항을 위반하는 경우에 대한 벌칙 규정이 필요하다고 보이고,

13) 제21조(허가의 취소) ① 해양수산부장관은 제20조제1항 단서의 규정에 의하여 허가를 받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 허가를 취소할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우에는 그 허가를 취소하여야 한다.

1. 거짓 그 밖의 부정한 방법으로 허가를 받은 경우
2. 보호대상해양생물의 포획·채취등을 함에 있어 허가내용을 위반한 경우
제42조(해양생물의 수출·수입 등의 제한) ② 해양수산부장관은 제1항의 규정에 의한 수입·반입의 방법, 수량, 지역 및 사업자 등을 해양수산부령이 정하는 바에 따라 특정하거나 제한할 수 있다.
③ 해양수산부장관은 제1항 본문의 규정에 의하여 허가를 받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 허가를 취소할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우에는 그 허가를 취소하여야 한다.
1. 거짓 그 밖의 부정한 방법으로 허가를 받은 경우
2. 제1항 각 호의 규정에 의한 해양동물 등을 수출·수입·반출 또는 반입함에 있어서 허가내용을 위반한 경우

안 제60조의3 보고 및 검사제도의 실효성 확보를 위해 제60조의3에 따른 자료제출·보고 명령을 거부하거나 출입·조사 및 검사를 방해 또는 거부한 자에 대해 과태료를 부과하는 등의 조치를 보완할 필요가 있다고 보임.

참고로 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」에서는 공무원의 출입·검사·질문을 거부·방해 또는 기피한 자에 대해서는 200만원 이하의 과태료를, 보고 또는 자료 제출을 하지 아니하거나 거짓으로 한 자에 대해서는 100만원 이하의 과태료를 부과하고 있음¹⁴⁾.

14) 제73조(과태료) ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 200만원 이하의 과태료를 부과한다.
7. 제56조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 공무원의 출입·검사·질문을 거부·방해 또는 기피한 자
③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 100만원 이하의 과태료를 부과한다.
24. 제56조제1항에 따른 보고 또는 자료 제출을 하지 아니하거나 거짓으로 한 자

[참고자료]

<해양생태계 보전협력금 개요>

부 과 목 적		관련 법령
○ 해양생태계에 현저한 영향을 미치거나 해양생물다양성의 감소를 초래하는 사업을 하는 자에게 부과원칙 ○ 오염자부담의 원칙에 따라 훼손된 면적 만큼의 비용을 개발사업자에게 부과·징수함으로써 훼손된 해양생태계의 보전 및 복원 사업에 사용		법률 제49조 제1항 및 제49조의2
부과요건 또는 부과대상	납부의무자	관련 법령
○ 「환경영향평가법」 제4조의 규정에 의한 영향평가대상사업 중 공유수면 내에서 이루어지는 개발사업 ○ 「광업법」 제3조제2호의 규정에 의한 광업 중 10만㎡ 이상의 공유수면 내 탐사 및 채굴사업 ○ 「해양환경관리법」 제85조에 따른 해역이용영향평가 대상사업 중 골재채취법 제22조에 따른 50만세제곱미터 이상의 바다골재채취 및 같은 법 제34조에 따른 바다골재 채취단지의 지정	○ 해양생태계에 미치는 영향이 현저하거나 해양생물다양성의 감소를 초래하는 개발사업을 하는 자	법률 제49조
사 용 용 도		관련 법령
1. 해양생태계와 생물종의 보전 및 복원 사업 2. 서식지외보전기관의 지원 3. 해양보호구역관리기본계획의 시행 4. 해양보호구역의 해양생태계의 보전 및 관리를 위한 토지등의 매수 5. 해양보호구역 및 그 인접지역에 대한 해양폐기물 수거사업, 해양오염저감을 위한 시설사업, 그 밖에 해양보호구역 및 그 인접지역 주민에 대한 지원사업 6. 해양생태계보전·이용시설의 설치·운영 - 해양생태계를 보전·관리하거나 훼손을 방지하기 위한 시설		법률 제49조의2

- 해양생태계의 보전 및 관리에 관한 안내시설, 생태관찰을 위한 나무 다리 등 해양생태계를 이용하기 위한 시설 - 해양생태계관찰시설, 해양생태계보전관, 해양생태계학습원 등 해양생태계를 보전·이용하기 위한 교육·홍보시설 또는 관리시설 - 해양보호구역 및 시·도해양보호구역 생태계의 보전·복원을 위한 시설 - 해양경관보호구역의 경관보전 및 복원을 위한 시설 - 그 밖에 해양자산을 보호하기 위한 시설 7. 생태적 가치가 높은 해양생태계*의 복원 * 보호대상해양생물의 주된 서식지 또는 산란지, 원시성을 유지하고 있거나 취약한 해양생태계, 해양생물다양성이 특히 높거나 특이한 자연, 수산자원보호구역으로 지정된 구역에 있는 자연해안 및 해양생물의 서식지, 환경보전해역에 있는 자연해안 및 해양생물의 서식지, 모래톱·해저사퇴(海底砂堆) 또는 하구역(河口域) 등 해양생물의 산란·서식지로서 보호가 필요한 해역 등	
--	--

담 당 자	국회 농림축산식품해양수산위원회 입법조사관 유 다 연
연 락 처	02-788-4814 (FAX 02-788-3361)
이 메 일	dayeonyoo@assembly.go.kr